



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/1730641

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

201) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A imperatividade é atributo de todas as modalidades de atos administrativos.

- Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/1740693

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

202) Acerca dos atos administrativos, julgue o item seguinte.

A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa, pois admite prova em contrário por parte do interessado.

- Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/908342

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

203) Com base em disposições normativas concernentes à administração pública, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio da presunção de legitimidade, as decisões administrativas das pessoas jurídicas de direito público são de execução imediata e têm a possibilidade de criar obrigações para o particular, independentemente de sua anuência.

- Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/1041075

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

204) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

As certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública, pois um dos atributos dos atos administrativos é a sua presunção de veracidade.

- Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/576547

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

205) Julgue o item a seguir, relativo a atributos, espécies e anulação dos atos administrativos.

A execução, de ofício, pela administração pública de medidas que concretizem o objeto de um ato administrativo caracteriza o atributo da imperatividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/595276

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

206) A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue o item a seguir.

A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo é presumido verídico até que haja prova contrária à sua veracidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596623

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

207) Considerando a doutrina majoritária, julgue o item, referente aos poderes administrativos, à organização administrativa federal e aos princípios básicos da administração pública.

De acordo com o princípio da autoexecutoriedade, os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública, de forma coativa, sem a necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693431

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

208) A respeito de organização administrativa, de atos administrativos e de autarquias, julgue o item a seguir.

Ao fazer uso de sua supremacia na relação com os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir, o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460882

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

209) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828738

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

210) A respeito do planejamento financeiro de curto prazo, dos atos administrativos e do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente.

Atos administrativos vinculados prescindem de motivação, ao passo que os atos discricionários devem ser motivados para que seja validada a vontade do administrador, de modo a garantir que o interesse público se sobreponha à observância estrita do ordenamento jurídico-legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346180

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

211) No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

O ato administrativo vinculado caracteriza-se, entre outros aspectos, por ter os elementos e as condições para o seu exercício previamente estabelecidos por lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373997

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

212) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Visto é ato administrativo unilateral mediante o qual a autoridade competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico e manifesta sua concordância com o conteúdo de tal ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438887

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

213) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos.

Os atos administrativos ordinatórios são manifestações do exercício do poder regulamentar da administração pública cujo objetivo é ordenar a sua própria organização e seu funcionamento interno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438890

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

214) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos.

O ato administrativo perfeito é aquele que está em condições de produzir efeitos jurídicos, sendo um ato administrativo válido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495302

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

215) Acerca dos atos administrativos, bem como do conceito, do objeto e das fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

Os atos de gestão são praticados sem prerrogativas públicas, em situação de igualdade com os particulares, hipótese em que não há supremacia da administração pública sobre os destinatários dos respectivos atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3545570

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

216) No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

Atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599473

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

217) Em relação à disciplina jurídica atinente aos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Quanto ao critério de formação, os atos administrativos classificam-se em simples, quando necessária apenas uma declaração de vontade autônoma para sua edição, e compostos, quando necessária mais de uma declaração de vontade autônoma para a formalização do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599476

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

218) Em relação à disciplina jurídica atinente aos atos administrativos, julgue o item que se segue.

A concessão de licença pela administração pública constitui exemplo de ato discricionário, por meio do qual se confere ao interessado o consentimento para realizar determinada atividade pretendida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779691

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

219) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

Os decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo que estão intimamente relacionados com o processo de deslegalização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793950

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

220) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

O decreto é ato administrativo privativo do chefe do Poder Executivo, podendo ser classificado em decreto normativo e decreto individual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854341

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

221) No que diz respeito à extinção dos atos administrativos e aos poderes da administração pública, julgue o item que se segue.

Os decretos, como produto do poder regulamentar da administração pública, dependem de autorização do Poder Legislativo para terem validade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875346

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

222) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Os atos normativos emanados do Poder Executivo são atos administrativos, pelo critério subjetivo, orgânico ou formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875859

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

223) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

A homologação, o parecer, o visto e a licença são atos administrativos negociais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

224) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

Resolução é uma espécie de ato administrativo por meio do qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

225) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

Segundo o STF, o ato que concede aposentadoria a servidor público é um ato administrativo complexo, pois depende da atuação do ente a que o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

226) Julgue o próximo item, relativo ao ato administrativo e ao processo administrativo.

A autorização é exemplo de ato administrativo vinculado e deve ser concedida pela administração, caso o interessado pela sua obtenção tenha cumprido todas as exigências legais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

227) Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

O ato administrativo é considerado vinculado quando a lei deixa certa margem de liberdade de decisão para a autoridade pública, sendo analisados os critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

228) A respeito dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Nos atos administrativos complexos, há vontade de mais de um órgão, sem qualquer subordinação entre eles, o que diferencia aqueles atos dos atos compostos, os quais dependem da verificação ou aprovação de outro agente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908039

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Jurídica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

229) Acerca de atos administrativos, julgue o item a seguir.

Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro, que pratica um ato dito principal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156818

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

230) A respeito dos atos administrativos e do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

A emissão de certidão pela administração pública é exemplo de ato enunciativo que não se sujeita à revogação, ainda que considerados os critérios de conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157856

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

231) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A licença é ato vinculado por meio do qual a administração faculta o exercício de uma atividade a alguém, desde que preenchidos os requisitos legais pelo interessado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208314

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

232) A respeito dos poderes e atos administrativos, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

Os atos administrativos negociais conjugam um pedido de consentimento do particular e uma declaração da administração pública, a exemplo da licença.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613256

CEBRASPE (CESPE) - ATS (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

233) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos.

As manifestações de vontade do Conselho da República representam exemplo de ato administrativo composto, haja vista a composição colegiada desse órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536635

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

234) A respeito de atos administrativos, dos princípios administrativos, do processo administrativo e dos poderes da administração pública, julgue o item:

Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos interessados o exercício de determinada atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536638

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

235) A respeito de atos administrativos, dos princípios administrativos, do processo administrativo e dos poderes da administração pública, julgue o item:

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários à lei que tiver ensejado a sua prática.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545574

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

236) Acerca de serviços públicos, de atos administrativos, de contratos administrativos e de licitações, julgue o item subsequente.

A discricionariedade para a prática de determinado ato administrativo pode decorrer de disposição expressa ou de omissão de norma legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740692

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

237) Acerca dos atos administrativos, julgue o item seguinte.

São classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público, seja ele singular, seja colegiado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/954943

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

238) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041081

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

239) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticado *a posteriori*, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576545

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

240) Julgue o item a seguir, relativo a atributos, espécies e anulação dos atos administrativos.

Regulamento e ordem de serviço são exemplos, respectivamente, de ato administrativo normativo e de ato administrativo ordinatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/595277

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

241) A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue o item a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e discricionário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615337

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

242) No que se refere a atos administrativos, julgue o item que se segue.

Na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação da vontade, segundo o qual, o ato pode ser simples, complexo ou composto. O ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de dois ou mais órgãos, que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo e finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623880

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

243) Julgue o item a seguir, relativo aos atos administrativos.

São exemplos de atos administrativos normativos os decretos, as resoluções e as circulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694161

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

244) Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da administração pública, julgue o item a seguir.

Ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei é denominado ato discricionário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/763239

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

245) No que diz respeito à administração pública, julgue o item a seguir.

Documento de entidade de direito privado cujo objetivo seja tornar pública decisão tomada pela entidade no exercício de delegação concedida por órgão da administração pública direta não caracteriza ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461017

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

246) José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O veículo normativo adequado para a edição do referido ato é o decreto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/461280

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

247) Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue o próximo item.

Ato administrativo declaratório é aquele que implanta uma nova situação jurídica ou modifica ou extingue uma situação existente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/562797

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

248) A respeito dos atos administrativos, julgue o item seguinte, considerando o posicionamento da doutrina majoritária.

Enquanto no ato complexo as manifestações de dois ou mais órgãos se fundem para formar um único ato, no ato composto se pratica um ato administrativo principal que depende de outro ato para a produção plena dos seus efeitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841972

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

249) Julgue o item a seguir, relativos à organização administrativa, ao controle da administração pública e aos atos administrativos.

A administração pública pode anular os próprios atos administrativos por motivos de conveniência e oportunidade, desde que respeitado o interesse público primário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319272

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

250) No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte.

Na cassação, a extinção do ato administrativo ocorre por motivo de descumprimento de condições que deveriam continuar a ser atendidas pelo destinatário do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3322756

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

251) Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990 e à proteção de dados pessoais.

Ato administrativo praticado, sem vícios, por agente da ANM poderá ser anulado pela administração pública caso ela o entenda não mais conveniente ou oportuno, haja vista sua prerrogativa de anular os próprios atos a qualquer tempo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341698

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

252) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

Define-se como revogação a extinção, com efeitos *ex nunc*, de um ato administrativo legal que se tornou inoportuno ou inconveniente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344999

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

253) Caio, servidor público federal, mantinha sob sua chefia imediata sua irmã Maria, que ocupava cargo de confiança. O chefe da repartição, ao tomar conhecimento da situação, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de Caio, concedendo-lhe ampla defesa e contraditório. Ao final do processo, o chefe da repartição proferiu decisão aplicando a Caio pena disciplinar de advertência, tendo indicado os pressupostos de fato, porém deixado de indicar os pressupostos de direito que ensejaram a sua decisão. Caio interpôs recurso contra a decisão citada, requerendo a sua nulidade tanto por ausência de competência do chefe de repartição quanto por ausência de motivação explícita do ato por este praticado.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A anulação do ato administrativo, conforme foi requerido por Caio, é uma forma de desfazer um ato válido, mas que não é mais conveniente, útil ou oportuno para a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373986

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

254) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

A revogação consiste na retirada, parcial ou total, de um ato administrativo do ordenamento jurídico em razão de desconformidade com a lei, o que configura hipótese de extinção do ato administrativo que gera efeitos retroativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450848

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

255) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A invalidação da conduta administrativa que incorre em excesso de poder deve ocorrer, necessariamente, em âmbito judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495297

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

256) Acerca dos atos administrativos, bem como do conceito, do objeto e das fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

A anulação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada pela administração pública por não mais lhe convir sua existência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779692

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

257) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

A cassação, que é forma de extinção do ato administrativo, deve ocorrer quando o beneficiário deixar de cumprir as condições para a subsistência do referido administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779695

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

258) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

O prazo decadencial para o exercício da autotutela da administração pública deve ser observado mesmo nos casos de flagrante inconstitucionalidade, considerado o primado da segurança jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793951

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

259) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

A caducidade, a cassação e a anulação são formas de extinção do ato administrativo por manifestação de vontade da administração pública que pressupõem a existência de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854342

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

260) No que diz respeito à extinção dos atos administrativos e aos poderes da administração pública, julgue o item que se segue.

Os efeitos da anulação de um ato administrativo, como regra, retroagem ao momento do surgimento do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875297

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

261) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

No caso, a revogação da decisão do subordinado consiste no obrigatório desfazimento do ato administrativo pela administração pública em virtude da constatação de vício de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039208

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

262) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

É possível a revogação de ato administrativo vinculado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039209

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

263) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

Uma das formas de extinção do ato administrativo é a retirada do ato administrativo, que pode ocorrer por sua invalidação decorrente de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075564

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

264) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

A anulação de ato administrativo independe de juízo de conveniência e oportunidade e, uma vez detectado defeito do ato que a justifique, a anulação deve ser objetivo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079246

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

265) Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos e ao abuso de poder, julgue o item seguinte.

Se um ato administrativo garantir certos direitos a um indivíduo e depois o administrador vier a constatar que parte desses direitos contravém ao interesse público, pode haver, em princípio, revogação parcial do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079326

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

266) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Caso a administração pública considere oportuno ou conveniente, poderá revogar seus próprios atos administrativos, prescindindo-se de eventuais direitos obtidos em relação ao período de vigência desses atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103074

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

267) No que diz respeito ao processo administrativo, conforme o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o próximo item.

O ato administrativo praticado no exercício de poder discricionário pode ser revogado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3142597

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

268) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A administração pública tem a prerrogativa de revogar ato administrativo ao identificar que ele tenha sido praticado com ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

269) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

Os atos administrativos que geram direitos adquiridos podem, a critério da administração pública, ser revogados com efeitos retroativos.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

270) À luz da jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

A administração pode revogar seus próprios atos quando observar que eles possuem vícios que os tornem ilegais.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

271) No que se refere a ato administrativo e agentes públicos, julgue o item que se segue.

Caso a revogação de um ato administrativo decorra da verificação de ilegalidade, será dispensada a instauração de processo administrativo.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

272) No que se refere a ato administrativo e agentes públicos, julgue o item que se segue.

A revisão de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

273) Julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, mas não pode revogá-los, por conveniência ou oportunidade, ainda que sejam respeitados os direitos adquiridos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590631

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

274) A respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Pelo princípio da autotutela, a administração pública exerce o controle sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, porém fica vedada a convalidação de atos ilegais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637618

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

275) Em relação à extinção dos atos administrativos, ao poder regulamentar da administração pública e às empresas públicas, julgue o item a seguir.

Uma vez anulado ato administrativo por contrariedade à lei, todos os seus efeitos devem ser suprimidos do mundo jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690012

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

276) Com relação ao objeto do direito administrativo, à extinção dos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Ocorre cassação de ato administrativo quando este esgota os efeitos a que se destinava.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706420

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

277) Considerando os princípios do direito administrativo e os atos administrativos, julgue o item a seguir.

O voto é um ato administrativo que não admite revogação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706422

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

278) Considerando os princípios do direito administrativo e os atos administrativos, julgue o item a seguir.

Suponha-se que determinado órgão da administração pública tenha publicado a portaria administrativa Y para regular determinado procedimento interno, e revogado a portaria anterior, X, que tratava do mesmo assunto. Nessa hipótese, se a portaria Y for revogada por uma terceira, Z, a portaria X automaticamente passará a vigorar novamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706441

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

279) Com relação à administração pública e à nacionalidade, julgue o próximo item, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A administração pública pode revogar seus próprios atos ilegais, por motivo de conveniência ou oportunidade, quando estiverem eivados de vícios que resultem em sua nulidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761097

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

280) Em relação aos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A cassação é uma forma de extinção do ato administrativo na qual os efeitos jurídicos do ato são perdidos devido a uma superveniente norma jurídica contrária àquela que fundamentava a prática do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761099

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

281) Em relação aos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A administração pública tem a prerrogativa de revogar os próprios atos, por razões de conveniência ou oportunidade, até mesmo nos casos em que haja uma decisão judicial transitada em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1908040

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

282) Acerca de atos administrativos, julgue o item a seguir.

A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAmB (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

283) No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Ato administrativo praticado com vício de competência deve ser anulado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

284) João, autoridade vinculada a determinada autarquia com sede no estado do Rio de Janeiro, praticou ato que feriu direito de Maria. Em razão disso, Maria interpôs recurso administrativo endereçado à autoridade superior de João, alegando que não havia os fundamentos de fato e jurídicos necessários para a prática do ato. Foi negado provimento ao recurso de Maria, então ela impetrou mandado de segurança, visando impugnar o ato de João.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A não apresentação dos fundamentos fáticos e jurídicos acarreta a revogação do ato administrativo por falta de um dos seus requisitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

285) A respeito dos atos administrativos, julgue o seguinte item.

A emissão de atestado pela administração pública constitui exemplo de ato administrativo de conteúdo declaratório, insuscetível de revogação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

286) Um circo obteve legalmente autorização de determinado município para uso de bem público, de modo a montar suas instalações e apresentar seus espetáculos em certa praça pública, pelo prazo de quatro meses. Quinze dias após o ato autorizativo, houve a superveniência de legislação municipal que alterou o plano diretor, tornando essa área exclusivamente residencial, não mais permitindo a sua utilização para fins recreativos, como a instalação de circos e parques de diversões.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente, referente à extinção de atos administrativos.

O aludido ato administrativo de autorização de uso de bem público terá de ser desfeito por cassação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

287) A respeito do controle da administração pública de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.

A anulação de ato administrativo que esteja em desacordo com súmula vinculante é, quanto à natureza, modalidade de controle de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157853

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

288) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

O ato administrativo é nulo quando os motivos que o fundamentam são falsos ou inexistentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157854

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

289) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

O objeto da revogação é sempre um ato inválido ou uma relação jurídica inválida dele decorrente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2613064

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

290) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos.

Segundo a doutrina clássica, a revogação de ato administrativo está amparada no poder discricionário da administração pública, conforme juízo interno de conveniência e oportunidade a respeito do ato em análise.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509461

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

291) Acerca de ato administrativo, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Determinado órgão publicou a Portaria A, para tratar de certo tema. Em seguida, publicou a Portaria B, sobre o mesmo assunto da Portaria A, revogando esta expressamente. Posteriormente, editou a Portaria C, que revogou

expressamente a Portaria B, sem tratar de qualquer tema. **Assertiva:** Nessa situação hipotética, a revogação da Portaria B pela Portaria C caracteriza a revogação da revogação, mas não reativa a vigência da Portaria A.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616386

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

292) No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir.

A administração pública pode revogar seus próprios atos eivados de vícios, ou ainda pelo judiciário, mediante provocação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1790246

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

293) João, servidor público estável da SEFAZ, por negligência deixou de realizar cobrança de ICMS de determinada empresa.

Messias, chefe de João, tendo tomado conhecimento do fato, resolveu instaurar processo administrativo, ao final do qual foi aplicada pena de suspensão a João. Inconformado com a punição, João interpôs recurso administrativo, visando reverter a decisão.

Após análise do recurso, a instância superior decidiu revogar a punição, por motivo de ilegalidade.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Foi acertada a decisão revogadora da punição, porquanto a revogação de ato administrativo ocorre quando a administração pública suprime ato produzido em desconformidade com a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896462

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

294) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se seguem.

À luz do princípio da autotutela, a administração pública pode controlar seus atos, recorrendo à revogação quando estiverem eivados de vícios que os tornem ilegais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041077

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

295) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeitos *ex tunc*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/576546

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

296) Julgue o item a seguir, relativo a atributos, espécies e anulação dos atos administrativos.

Ocorre anulação do ato administrativo quando o gestor público o extingue por razões de conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/616225

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

297) Com relação aos atos administrativos discricionários e vinculados, julgue o item que se segue.

Tendo tomado conhecimento de que um ato vinculado possua vício que o torne ilegal, a administração deve revogar tal ato, independentemente de determinação do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/646197

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

298) Um edital de licitação foi publicado e, em seguida, foram apresentadas propostas. No entanto, antes da etapa de homologação, o gestor do órgão licitador decidiu não realizar o certame, sob a alegação de que aquele não era o momento oportuno para tal.

Nessa situação hipotética,

ao decidir por não levar a termo o certame, o gestor praticou ato administrativo de anulação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/664217

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

299) Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue o item que se segue.

Quando há desvio de poder por autoridade administrativa para atingir fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo em razão do mau uso da discricionariedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/686656

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

300) Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Sob o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar o ato de nomeação, com a garantia de que sejam observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693443

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

301) Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.

A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699049

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

302) A respeito da extinção de atos administrativos, julgue o próximo item.

Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/699050

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

303) A respeito da extinção de atos administrativos, julgue o próximo item.

A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos estabelecidos para a sua execução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/699051

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

304) A respeito da extinção de atos administrativos, julgue o próximo item.

A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474280

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

305) Um servidor da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em flagrante, em operação da Polícia Federal, por fraudar licitação para favorecer determinada empresa.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente tendo como fundamento o controle da administração pública e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei Municipal n.º 6.794/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza.

Caso o referido servidor seja demitido por decisão de processo administrativo disciplinar, poderá o Poder Judiciário revogar esse ato administrativo se ficar comprovado o cerceamento de defesa, ainda que exista recurso administrativo pendente de decisão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534253

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

306) Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Fundamentada no poder de autotutela, desde que não esteja configurada a decadência do direito, poderá a administração anular atos sob o argumento de estes terem sido praticados com base em interpretação errônea verificada posteriormente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534255

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

307) Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Caso se verificasse a promoção indevida de servidor do TCE/PE, o ato administrativo pertinente deveria ser anulado, e o servidor teria de restituir os valores percebidos a mais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534764

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

308) Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

O ato administrativo deve ser avaliado pelo seu conteúdo, não devendo ser invalidado por desobediência a requisitos de forma.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534765

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

309) Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

Na revogação, o ato é extinto por oportunidade e conveniência, ao passo que, na anulação, ele é desfeito por motivo(s) de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438889

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

310) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos.

A decadência administrativa pode ser considerada uma espécie de convalidação involuntária do ato administrativo defeituoso, em razão do decurso do tempo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3440639

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

311) Julgue o item a seguir, referentes ao processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Cíveis da União (Lei n.º 8.112/1990) e às carreiras do Poder Judiciário da União.

Suponha que, em determinado processo administrativo de fiscalização contratual, tenha sido verificado que o relatório juntado aos autos estava com a assinatura de uma pessoa assistente, mas sem a anuência formal de um superior responsável, a qual seria requisito formal para a constituição do ato. Nessa situação, se constatadas ausência de lesão ao interesse público e inexistência de prejuízo a terceiros, o ato poderá ser convalidado em momento posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447976

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

312) Julgue o item a seguir, relativos a licitações, contratos administrativos e administração indireta.

Nem todo vício de ato administrativo pode ser convalidado, podendo ocorrer a convalidação nos casos de atos com vício de competência e de forma.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545576

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

313) No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

A prática de ato administrativo em desacordo com o que a lei estabeleça para qualquer de seus requisitos de validade torna-o nulo de pleno direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841454

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

314) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Suponha que a administração pública, por ato administrativo, após ter concedido licença e férias a determinado servidor, tenha verificado que ele não tinha direito à licença e, em razão disso, tenha praticado novo ato, retirando a licença e ratificando as férias. Nessa situação, considera-se que houve convalidação pela denominada conversão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2877270

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

315) A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Os atos nulos são aqueles que apresentam defeitos graves insuscetíveis de convalidação, os quais tornam obrigatória a sua anulação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039207

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

316) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

A convalidação de ato administrativo pode ser realizada pelo administrado, quando dele se exigia manifestação de vontade que não foi observada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041255

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

317) A respeito de improbidade administrativa, convalidação de ato administrativo, responsabilidade civil da administração pública e uso de bens públicos por particular, julgue o item a seguir.

É possível a convalidação de ato administrativo no caso de vício de competência, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros e não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078560

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

318) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O controle de legalidade pode ser exercido para convalidar atos da própria administração que inicialmente tenham causado lesão ao interesse social ou prejuízo a terceiros, mas cujos defeitos tenham, ao final, sido sanados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186073

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

319) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

A correção de defeitos de um ato administrativo que o tornaram nulo chama-se convalidação, cujos efeitos somente serão produzidos a partir da prática do ato convalidador.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397429

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

320) Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Convalidação de ato administrativo é uma medida da administração pública que busca sanar defeito do ato, com efeitos *ex tunc*, isto é, retroativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545572

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

321) Acerca de serviços públicos, de atos administrativos, de contratos administrativos e de licitações, julgue o item subsequente.

A convalidação de atos administrativos possui como pressuposto a impossibilidade de retroação dos efeitos à época em que o ato foi praticado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718418

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

322) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos e dos poderes da administração pública.

O instituto da convalidação dos atos administrativos é consequência natural do princípio da autotutela.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740451

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

323) Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se segue.

Quando há convalidação da conduta abusiva na esfera administrativa, é exercido o poder de autotutela, em que a própria administração pode reavaliar o mérito do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1125433

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

324) O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca de atos administrativos.

Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se outro ato, que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo, por meio de reforma.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/954931

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

325) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/616223

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

326) Com relação aos atos administrativos discricionários e vinculados, julgue o item que se segue.

É possível a convalidação do ato administrativo vinculado que contenha vício relativo à competência, desde que não se trate de competência exclusiva, hipótese em que ocorre a ratificação, e não a convalidação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623881

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

327) Julgue o item a seguir, relativo aos atos administrativos.

O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/686933

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

328) Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Atos administrativos externos praticados por Pedro em atendimento a terceiros de boa-fé têm validade, devendo ser convalidados para evitar prejuízos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534492

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

329) A respeito de princípios da administração pública, ato administrativo, poderes da administração, improbidade administrativa e regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Determinado contrato público foi assinado por um funcionário subordinado à autoridade competente; um ano depois, ao constatar o problema, a autoridade convalidou o ato, após certificar-se da ausência de potencial lesivo e verificar que os requisitos contratuais haviam sido preenchidos.

Assertiva: Nessa situação, a autoridade competente agiu ilicitamente ao convalidar o ato, uma vez que este estava eivado de vício insanável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534892

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

330) Com relação aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

Um exemplo de convalidação de um ato administrativo é o saneamento do vício de competência por meio da ratificação do ato pela autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562796

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

331) A respeito dos atos administrativos, julgue o item seguinte, considerando o posicionamento da doutrina majoritária.

Ato administrativo praticado por autoridade incompetente e que apresente defeito não pode ser convalidado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319287

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

332) No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte.

Ainda que se trate de ato administrativo discricionário, a motivação deve guardar correspondência com a realidade fática determinante da vontade administrativa, sob pena de nulidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495305

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

333) Acerca dos atos administrativos, bem como do conceito, do objeto e das fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

A administração pública fica vinculada à motivação expressa no ato administrativo, ainda que este não precisasse ser motivado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495824

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

334) Com base na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios, poderes e atos da administração pública.

É desnecessária a explicitação do motivo para a validade da exoneração de servidor público ocupante de cargo em comissão, razão pela qual o motivo eventualmente declarado pela administração pública não será determinante para a configuração lícita do ato administrativo exoneratório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395719

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

335) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Segundo a teoria dos motivos determinantes, a administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400279

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

336) No que diz respeito a atos administrativos, agentes públicos, princípios e poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

Segundo a teoria dos motivos determinantes, quando a administração pública declara a motivação de um ato administrativo discricionário, a validade desse ato fica vinculada à existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados como fundamentação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2588960

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

337) Julgue o próximo item, referente a princípios administrativos e suas repercussões para os atos administrativos.

A motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato, de maneira que a administração pública, ao adotar determinados motivos para a prática de um ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2638928

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

338) Acerca dos agentes públicos e das funções públicas, julgue o item a seguir.

Caso ocupante exclusivamente de cargo em comissão seja exonerado sob o fundamento de ter praticado ato de improbidade administrativa, mas se comprove que ele não cometeu tal conduta, o ato de exoneração deverá ser anulado, ante a teoria dos motivos determinantes, ainda que a exoneração não necessite de fundamentação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706419

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

339) Considerando os princípios do direito administrativo e os atos administrativos, julgue o item a seguir.

Suponha-se que determinado servidor público tenha sido exonerado ad nutum do cargo que ocupava e que, no ato de exoneração, a administração tenha exposto seus motivos. Nessa situação hipotética, apesar de inicialmente ser desnecessária a motivação, haverá a vinculação aos motivos indicados, em razão da teoria dos motivos determinantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2716610

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

340) No que se refere ao controle da administração pública, observadas a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o próximo item.

É legítimo ao Poder Judiciário, observando a teoria dos motivos determinantes, declarar a nulidade de ato administrativo caso verificada falsidade ou inexistência de motivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883971

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

341) Com relação aos atos administrativos, julgue o item que se seguem.

A validade de um ato administrativo se vincula, entre outros aspectos, à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamento para a tomada de decisão do gestor público, sejam razões de fato, sejam razões de direito, inclusive para demonstrar qual seria a melhor alternativa no caso concreto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041079

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

342) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/664215

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

343) Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue o item que se segue.

Caso não haja obrigação legal de motivação de determinado ato administrativo, a administração não se vincula aos motivos que forem apresentados espontaneamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684178

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

344) No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Um servidor público efetivo em exercício de cargo em comissão foi exonerado *ad nutum* em razão de supostamente ter cometido crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor, por se tratar de ato administrativo discricionário. **Assertiva:** Nessa situação, o ato de exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica a situações que configurem crime.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474260

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Teoria dos Motivos Determinantes

345) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

Removido de ofício por interesse da administração, sob a justificativa de carência de servidores em outro setor, determinado servidor constatou que, em verdade, existia excesso de servidores na sua nova unidade de exercício. Nessa situação, o ato, embora seja discricionário, poderá ser invalidado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319274

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

346) No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte.

Na revogação, em regra, a extinção do ato administrativo opera efeitos retroativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896464

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Atos Administrativos

347) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se seguem.

Os atos administrativos propriamente ditos excluem os atos materiais de simples execução, os atos enunciativos ou de conhecimento e os atos de opinião, como pareceres e laudos, tendo em vista que estes não produzem efeito jurídico imediato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875340

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

348) No que concerne aos poderes e deveres administrativos, julgue o item a seguir.

A discricionariedade existe como poder autônomo, na medida em que permite que um órgão administrativo aprecie, de forma autônoma, determinada situação não regulamentada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2153627

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

349) Em relação aos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O poder discricionário do administrador público é limitado pela lei e pelos princípios da administração pública, em especial os da proporcionalidade e da razoabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837162

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

350) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Com base no poder discricionário, um agente público pode revogar um ato válido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576543

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

351) A respeito da organização e dos poderes da administração pública, julgue o item.

Define-se poder vinculado da administração pública como a faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade, observada a legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/595280

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

352) A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a administração pública e do processo administrativo — Lei n.º 9.784/1999 —, julgue o item seguinte.

A contratação de prestação de serviços de manutenção predial está dentro da esfera do poder discricionário da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/562163

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

353) Com base na Lei n.º 9.784/1999 e no entendimento da doutrina majoritária, julgue o item, acerca de ato e processo administrativos.

Quanto à discricionariedade dos atos administrativos, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser adotada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450845

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

354) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

O poder regulamentar decorre da função normativa, ainda que em caráter derivado, considerada a natureza complementar em relação às leis, a exemplo de resoluções, portarias e instruções normativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599459

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

355) A respeito dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

O exercício do poder regulamentar pela administração pública contempla os seguintes expedientes: decretos, instruções normativas, resoluções e portarias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875862

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

356) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O poder regulamentar confere aos agentes administrativos a faculdade de elegerem, entre várias condutas possíveis, a mais conveniente e oportuna para o interesse público, dado que o objetivo desse poder administrativo é atender aos interesses da coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933921

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

357) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos, julgue o item a seguir de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O poder regulamentar exercido pela administração pública é de natureza secundária, dado que está condicionado à existência de lei preexistente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075568

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

358) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

Um dos limites do poder regulamentar é de natureza formal, no sentido de que esse poder deve ser exercido mediante ato jurídico específico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186081

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

359) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue os próximos itens.

O exercício do poder regulamentar pela administração pública formaliza-se apenas por meio de decretos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202206

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

360) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

No exercício do poder regulamentar, pode o chefe do Poder Executivo tanto baixar um decreto para fiel execução da lei, quanto dispor, também por meio de decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, mesmo que isso implique aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637619

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

361) Em relação à extinção dos atos administrativos, ao poder regulamentar da administração pública e às empresas públicas, julgue o item a seguir.

O exercício do poder regulamentar pelo chefe do Poder Executivo não é indispensável para o cumprimento de todas as leis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2638940

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

362) Quanto aos poderes administrativos, julgue o item a seguir.

É ínsita ao poder regulamentar a possibilidade de especificar procedimentos previstos na lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028182

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

363) Considerados os poderes da administração pública, julgue o item a seguir, de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Constitui exemplo do exercício do poder regulamentar da administração pública a edição, pelo presidente da República, de decretos de estado de defesa e de sítio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896468

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

364) Consoante aos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

O poder regulamentar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades a servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843811

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

365) Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente.

Configura abuso do poder regulamentar a edição de regulamento por chefe do Poder Executivo dispondo obrigações diversas das contidas em lei regulamentada, ainda que sejam obrigações derivadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596624

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

366) Considerando a doutrina majoritária, julgue o item, referente aos poderes administrativos, à organização administrativa federal e aos princípios básicos da administração pública.

No exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa, desde que esses não impliquem aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/646204

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

367) Julgue o seguinte item a respeito dos poderes da administração pública.

No exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/460881

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Sociologia/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

368) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461020

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

369) José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder regulamentar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474263

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

370) Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561941

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

371) Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as concessionárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841915

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

372) Julgue o item a seguir, acerca dos tipos e das formas de controle.

O controle administrativo, exercido de ofício pela administração pública, geralmente por meio do poder de recurso hierárquico, permite a órgão superior anular ou revogar atos praticados por órgão inferior, em decorrência do poder hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346185

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

373) No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

No âmbito da administração pública, admite-se a delegação de competências desde que ela não implique a transferência de prerrogativas essenciais à atividade estatal e que o delegante responda pelos atos praticados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625453

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

374) No que diz respeito aos poderes da administração pública, aos serviços públicos, à intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, aos agentes públicos, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item, com base na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

O poder hierárquico caracteriza-se pela atividade da administração pública expressada por intermédio de seus atos normativos ou concretos, sendo baseado na supremacia geral do interesse público, com a finalidade de condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661483

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

375) A respeito dos poderes administrativos hierárquico e disciplinar, julgue o próximo item.

A avocação de competência no âmbito da administração pública, quando exercida com fundamento no poder hierárquico, é admitida apenas de forma excepcional, sendo vedada nos casos em que implique reexame de decisão final já proferida por autoridade competente no processo administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817059

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

376) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Os recursos administrativos decorrem do exercício do poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2590617

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

377) Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Estão relacionadas ao poder hierárquico as prerrogativas de editar atos normativos, de controlar os órgãos inferiores, de anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes, bem como de avocar atribuições não privativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2724462

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

378) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Eventual autorização do chefe imediato de João, mediante pedido prévio, caracterizaria ato de poder administrativo hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2206176

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Fiscalização/Produção de Combustíveis I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

379) Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Aplica-se o poder administrativo hierárquico entre a agência reguladora e João.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740682

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

380) Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de trinta dias. Irresignado, o agente ajuizou mandado de segurança contra o ato sancionador.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A ordem conferida ao agente pelo delegado configura exercício do poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837166

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

381) Acerca dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Ilustra o exercício do poder hierárquico o fato de um agente de trânsito aplicar multa a um motorista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843810

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

382) Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente.

O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/843813

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

383) Acerca de poderes administrativos, julgue o item subsequente.

Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a avocação por órgão superior, em caráter ordinário e por tempo indeterminado, de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/646205

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

384) Julgue o seguinte item a respeito dos poderes da administração pública.

O poder hierárquico se manifesta no controle exercido pela administração pública direta sobre as empresas públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460879

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

385) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

A avocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado.

Esse movimento, que é excepcional e temporário, decorre do poder administrativo hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534026

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

386) Com referência à organização administrativa, ao controle dos atos da administração pública e ao entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Como decorrência da hierarquia existente no âmbito da administração pública, o órgão superior detém o poder de avocar atribuições de competência exclusiva de órgão a ele subordinado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534836

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

387) No que se refere ao controle administrativo, julgue o item que se segue.

A fiscalização hierárquica poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que haja provocação da administração ou de órgão a ela vinculado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534881

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

388) No que concerne aos poderes e deveres da administração pública e aos princípios que regem o regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.

O poder hierárquico está relacionado à apuração de infrações e à aplicação de penalidades aos servidores públicos, ao passo que o poder disciplinar se vincula às sanções impostas a particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3345008

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

389) Caio, servidor público federal, mantinha sob sua chefia imediata sua irmã Maria, que ocupava cargo de confiança. O chefe da repartição, ao tomar conhecimento da situação, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de Caio, concedendo-lhe ampla defesa e contraditório. Ao final do processo, o chefe da repartição proferiu decisão aplicando a Caio pena disciplinar de advertência, tendo indicado os pressupostos de fato, porém deixado de indicar os pressupostos de direito que ensejaram a sua decisão. Caio interpôs recurso contra a decisão citada, requerendo a sua nulidade tanto por ausência de competência do chefe de repartição quanto por ausência de motivação explícita do ato por este praticado.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Ao aplicar a penalidade administrativa a Caio pela prática de ato irregular no exercício de sua função pública, o chefe da repartição exerceu o poder disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599458

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

390) A respeito dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

O poder disciplinar da administração pública se desenvolve *interna corporis*, não alcançando particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661486

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

391) A respeito dos poderes administrativos hierárquico e disciplinar, julgue o próximo item.

O poder disciplinar autoriza a administração pública a aplicar penalidade de cassação de aposentadoria a servidor público que, embora já inativo, tenha cometido falta funcional grave durante o exercício do cargo, desde que observado o devido processo legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992753

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

392) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

O poder disciplinar confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos, bem como às pessoas físicas e jurídicas privadas que estabeleçam relação jurídica especial com ela.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142571

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

393) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Considera-se manifestação do poder hierárquico a faculdade de a administração pública punir internamente infrações praticadas por seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa de seus órgãos e serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972633

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

394) Julgue o item que se segue, com base na teoria do direito administrativo e nas normas que o regem.

O poder disciplinar da administração pública federal decorre do poder hierárquico e pode alcançar tanto agentes públicos quanto outras entidades sujeitas à disciplina da administração pública, como, por exemplo, uma empresa privada que celebre contrato administrativo com órgão público federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1998399

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

395) Em decorrência de denúncia anônima encaminhada à administração pública e ao Ministério Público, o gestor público adotou providências preliminares e verificou a verossimilhança dos fatos narrados. Em razão disso, foi instaurado processo administrativo disciplinar (PAD).

A comissão processante apurou a ocorrência de alguns fatos ilícitos, entre os quais atos de improbidade administrativa e prejuízo ao erário. Assim, a comissão sugeriu aplicação da pena de demissão a determinado servidor público. Após a oitiva da Procuradoria do Estado, a autoridade competente tomou decisão.

Paralelamente, o Ministério Público também realizou investigação preliminar e, depois, propôs ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos, ainda em curso.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o seguinte item, à luz do direito administrativo e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cabe à autoridade administrativa competente a aplicação da pena de demissão ao servidor, com base no poder de polícia inerente à atividade administrativa em si.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2011007

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

396) Lucas, servidor público efetivo recém-nomeado para ocupar cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), praticou ato irregular que caracteriza infração funcional. José, superior hierárquico de Lucas, abriu processo administrativo, visando apurar a infração e puni-lo.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Eventual punição de Lucas no processo administrativo caracterizará o exercício do poder de polícia administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740454

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

397) Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comeder a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder

que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se seguem.

O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração; nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740686

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

398) Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou a um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de trinta dias. Irresignado, o agente ajuizou mandado de segurança contra o ato sancionador.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A aplicação da sanção pelo delegado configura exercício do poder disciplinar e independe de abertura de processo administrativo quando há verdade sabida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693434

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

399) Julgue o item seguinte, acerca de poderes administrativos, licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil do Estado.

O poder disciplinar da administração pública é considerado discricionário nos procedimentos previstos para apuração de faltas administrativas, tendo em vista que não existem regras rígidas, por exemplo, para considerar a gravidade da infração e arbitrar uma pena.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534488

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

400) A respeito de princípios da administração pública, ato administrativo, poderes da administração, improbidade administrativa e regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco, julgue o item a seguir.

Caso se conclua, em processo disciplinar, que um servidor praticou infração que enseja a pena de demissão, o administrador, após avaliar a gravidade da falta e os danos causados, não poderá exercer sua discricionariedade para aplicar pena diversa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
